المملكة العربية السعودية / ماليزيا
جامعة المدينة العالمية (**MEDIU**) - كوالالمبور
كلية العلوم الإسلامية / قسم الفقه وأصوله والقانون المقارن
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

الملف التوثيقي المرجعي المتكامل

المسح الأكاديمي الشامل للدراسات العربية والدولية حول الزواج العرفي وغير الموثق ودليل المشاركة في مؤتمر جامعة المدينة العالمية (**ICCISEI 2026**)

رصد بيبليوجرافي وتحليلي للأطروحات والأوراق المحكمة في كبرى الجامعات العالمية والعربية، مع دليل إجرائي واستراتيجي متكامل لطلاب جامعة المدينة العالمية

📌 بطاقة التعريف بالملف التوثيقي

• المحتوى: يجمع هذا الملف العمل البحثي والميداني الكامل للوكلاء الأكاديميين الثلاثة.
• الباب الأول: الدليل الاستقصائي الشامل للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لجامعة المدينة العالمية (ICCISEI 2026) لطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعة.
• الباب الثاني: المسح الأكاديمي الشامل للأطروحات والدراسات باللغة العربية (دار المنظومة، معرفة، ASJP، مستودعات الجامعات السعودية والأردنية والمغربية وMEDIU).
• الباب الثالث: المسح الأكاديمي الدولي الشامل للدراسات باللغات الأجنبية (الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية) عبر قواعد JSTOR, HeinOnline, Oxford, Cambridge, Scopus, Dialnet.
• التوثيق: حواشٍ سفلية كاملة، وروابط رقمية مباشرة للمصادر والأوراق واستمارات المشاركة.
• التاريخ: ربيع الآخر 1448هـ / أكتوبر 2026م.

الباب الأول: الدليل الاستقصائي الشامل للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لجامعة المدينة العالمية (ICCISEI 2026)

الفصل الأول: بطاقة تعريف المؤتمر والروابط الرسمية المؤكدة

يُنظم المؤتمر الدولي السادس للدراسات الإسلامية المعاصرة والقضايا المستجدة (ICCISEI 2026) من قبل كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية (MEDIU) بماليزيا، تحت شعار: «الدراسات الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي: التأصيل، والتحديات، والآثار» (نحو التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في الدراسات الإسلامية). ويُعقد المؤتمر يومي 25 و26 نوفمبر 2026م بنظام هجين (Hybrid) يتيح المشاركة الحضورية في مقر الجامعة بماليزيا أو عن بُعد عبر الاتصال المرئي.[1]

البيان	التفاصيل الرسمية المؤكدة
عنوان المؤتمر الرسمي	المؤتمر الدولي السادس للدراسات الإسلامية المعاصرة والقضايا المستجدة (ICCISEI 2026)
الجهة المنظمة	كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية (MEDIU) – ماليزيا
تاريخ الانعقاد	25 – 26 نوفمبر 2026م
طبيعة المشاركة	حضور مباشر (On-site) في ماليزيا أو عن بُعد عبر Online (Zoom)
لغات المؤتمر المقبولة	العربية | الإنجليزية | الماليزية (Bahasa Melayu)
الموقع الإلكتروني	https://iccisei2026.mediu.edu.my/
البريد الإلكتروني الرسمي	iccisei@mediu.edu.my
بوابة السداد الإلكتروني	https://mediu.odoo.com/event/iccisei-2026-9/

---

1 الموقع الرسمي للمؤتمر: https://iccisei2026.mediu.edu.my/ والبريد الإلكتروني المعتمد: iccisei@mediu.edu.my ؛ ومقر الجامعة: Plaza Masalam, Shah Alam, Selangor, Malaysia.

register	
https://chat.whatsapp.com/IXsUlEtwsgy83D98idxd7F	رابط مجموعة الواتساب

الفصل الثاني: آلية إرسال الملخص والبحث (المنصة المعتمدة خطوة بخطوة)

بناءً على الفحص الميداني التقني لموقع المؤتمر والوثائق المرفوعة عليه، تبين أن المؤتمر لا يعتمد منصات EasyChair أو ConfBay، وإنما يعتمد أسلوب التقديم المباشر بالبريد الإلكتروني عبر استمارة Word رسمية مخصصة:

1. تحميل استمارة المشاركة الرسمية:

• استمارة المشاركة بالعربية (Word):
https://iccisei2026.mediu.edu.my/wp-content/uploads/sites/45/2026/08/ICCISEI-2026-Participation-Form-Arabic-v2.doc

• استمارة المشاركة بالإنجليزية (Word):
https://iccisei2026.mediu.edu.my/wp-content/uploads/sites/45/2026/08/ICCISEI-2026-Participation-Form-English-v2.doc

2. تعبئة البيانات الشخصية والأكاديمية، وتحديد صفة المشاركة باختيار: «طلاب الجامعات»، وتحديد نوع الحضور (عن بعد / مباشر).

3. إدراج عنوان البحث ومحوره وملخصه (باللغتين العربية والإنجليزية، بين 200 إلى 300 كلمة) مع 5 كلمات مفتاحية.

4. إرسال الاستمارة مع السيرة الذاتية والصورة الشخصية إلى البريد: iccisei@mediu.edu.my بعنوان رسالة صريح:
ICCISEI 2026 Abstract Submission - [اسم الباحث] - MEDIU Student.

5. بعد إشعار القبول (في 10 أكتوبر 2026م)، يُرسل البحث الكامل (15 - 20 صفحة) إلى نفس البريد قبل 1 نوفمبر 2026م.

الفصل الثالث: الرسوم والتخفيضات الاستثنائية لطلاب جامعة المدينة العالمية

يمنح المؤتمر تخفيضًا كبيرًا لطلاب الدراسات العليا المسجلين بجامعة المدينة والجامعات الأخرى دعمًا لنتاجهم البحثي:

الفئة المشاركة	الرسوم بالرينجت (MYR)	المعادل التقريبي (USD)	نسبة الخصم والمزايا
طلاب الجامعات ببحث (حضوري أو عن بعد)	RM 212.00	$45~	خصم 75% مقارنة بالمشارك الخارجي الحضوري (RM 848)؛ ونشر كامل في وقائع المؤتمر.
طلاب الجامعات بدون بحث (استماع وحضور)	RM 106.00	$23~	حضور الجلسات ونيل شهادة حضور معتمدة.
أعضاء هيئة التدريس بجامعة المدينة (عن بعد)	RM 106.00	$23~	خاص بأساتذة الجامعة المشاركين افتراضيًا.
أعضاء هيئة التدريس بجامعة المدينة (حضوري)	RM 212.00	$45~	خاص بأساتذة الجامعة المشاركين في المقر.
مشاركون خارجيون من الأكاديميين (عن بعد)	RM 424.00	$90~	للباحثين المستقلين من خارج الجامعة.
مشاركون خارجيون من الأكاديميين (حضوري)	RM 848.00	$180~	الرسوم الكاملة للأكاديميين الخارجيين.

> 📌 مزايا الرسوم للطلاب وطريقة السداد
>
> • تُسدد الرسوم ببطاقات فيزا/ماستركارد إلكترونيًا عبر بوابة الجامعة الرسمية Odoo: https://mediu.odoo.com/event/iccisei-2026-9/register
>
> • تشمل الرسوم: شهادة التقديم الرسمية المعتمدة، ونشر البحث كاملاً في كتاب وقائع المؤتمر (Conference Proceedings) المسجل برقم دولي (ISSN) بالمكتبة الوطنية الماليزية، وترشيح الأبحاث

> المتميزة للنشر في مجلات مصنفة (Scopus / ERA).

الفصل الرابع: التواريخ المهمة والمواصفات الفنية للبحث الكامل

• آخر موعد لاستلام الملخصات: 1 أكتوبر 2026م.

• إشعار قبول الملخصات: 10 أكتوبر 2026م.

• آخر موعد لاستلام البحث الكامل وسداد الرسوم: 1 نوفمبر 2026م.

• إشعار قبول الأبحاث النهائية المكتملة: 10 نوفمبر 2026م.

• موعد انعقاد المؤتمر: 25 - 26 نوفمبر 2026م.

المواصفات الفنية للبحث الكامل:

• الحجم: بين 15 إلى 20 صفحة شاملة المراجع.

• الخط للأبحاث العربية: Simplified Arabic، بحجم 14 للمتن، وتباعد أسطر مفرد (Single spacing)، وتباعد 10 نقاط بين الفقرات، وهوامش 2.5 سم.

• الخط للأبحاث الإنجليزية: Times New Roman، بحجم 12 للمتن.

• نظام التوثيق: نظام الجمعية الأمريكية النفسية (APA Style).

• شرط الأوراق المستلة: تنص اللائحة صراحة على: «تُقبل الأوراق المستلة من الرسائل الجامعية شريطة مواءمتها لمحاور المؤتمر».

الفصل الخامس: التوجيه الذكي لمواءمة موضوع البحث مع شعار الذكاء الاصطناعي

لكي يحظى بحثك (حول الزواج غير الموثق وحماية الحقوق) بالقبول الفوري في المؤتمر الذي يحمل عنوان «الدراسات الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي»، يتعين تطعيم البحث بالبعد الرقمي والحلول التكنولوجية الذكية عبر **المحور السابع: الذكاء الاصطناعي وأثره في القضاء والسياسة الشرعية (Theme 7)**:

> 📌 الصياغة الاستراتيجية للورقة المستلة في المؤتمر
>
> العنوان المقترح للمؤتمر:
>
> «توظيف أدوات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في إثبات الأنكحة غير الموثقة وحماية الحقوق الأسرية في المهجر: دراسة تأصيلية مقاصدية في ضوء السياسة الشرعية»
>
> (Utilizing Digitalization and AI Tools in Proving Undocumented Marriages and Protecting Family Rights: An Evidential and Maqasidic Study in the Light of Siyasah Shar'iyyah)

المحاور المقترحة للورقة:

1. التأصيل المقاصدي للتوثيق وسد ذرائع ضياع الحقوق في بلاد المهجر.
2. استشراف حلول العقود الذكية (Smart Contracts) والتوثيق البيومتري الرقمي للأقليات المسلمة.
3. دور خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل القرائن الرقمية للمساكنة لدعم قناعة القاضي في إثبات الزوجية والنسب والنفقة.
4. الضوابط الشرعية لاعتماد معطيات الذكاء الاصطناعي في القضاء الأسري دون المساس بسلطة القاضي التقديرية.

الباب الثاني: المسح الأكاديمي الشامل للأطروحات والدراسات باللغة العربية

الفصل الأول: أطروحات الدكتوراه في الجامعات العربية والإسلامية

1. د. عبد الملك بن يوسف المطلق (جامعة اليرموك - الأردن 2006م)

• عنوان الأطروحة: «الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها: دراسة فقهية واجتماعية نقدية».

• الدرجة والجامعة: أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الفقه وأصوله، جامعة اليرموك (إربد - الأردن)، 1427هـ / 2006م. نُشرت في مجلدين بمركز الرشد للطباعة والنشر بالرياض.

• مشكلة البحث والنتائج: ناقشت الأطروحة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق للمسلمين أثناء السفر والإقامة في الدول الأجنبية، وأثبتت أن العقد غير الموثق بالخارج معيب مقصداً ومخالف لمقاصد الشريعة، لأنه يجعل العلاقة في نظر القوانين الأجنبية مجرد مساكنة تسقط معها حقوق الزوجة والأبناء بالكامل عند الوفاة أو التناكر، وأوصت بتجريم الوسطاء وإلزام المواطنين بالتوثيق في الممثليات القنصلية. [2]

2. د. سالم بن عبد الغني الرافعي (دار ابن حزم - بيروت 2002م)

• عنوان الأطروحة: «أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب».

• الدرجة والناشر: أطروحة دكتوراه في الفقه الإسلامي المقارن، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، 1423هـ / 2002م (652 صفحة).

• مشكلة البحث والنتائج: قارنت الأطروحة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الغربية (القانون المدني الفرنسي والألماني)، وأثبتت أن الاكتفاء بالعقد الديني غير المسجل في الغرب خرق مقاصدي خطير؛ لأن المحاكم الغربية لا تسمع دعاوى النفقة والميراث بناءً عليه، بل تُعامل الزوجة كـ 'شريكة مساكنة' (Cohabitant)، وقررت وجوب الجمع بين العقد الشرعي والتوثيق المدني الرسمي المسبق لحفظ الحقوق. [3]

3. د. أحمد أمين تغيان كمال الدين (جامعة المدينة العالمية **MEDIU - 2021**م)

• عنوان الأطروحة: «توثيق الزواج والطلاق والرجعة وما يترتب عليه من آثار في الفقه الإسلامي».

• الدرجة والجامعة: أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، قسم الفقه وأصوله، جامعة المدينة العالمية (MEDIU) - ماليزيا، 2021م.

• مشكلة البحث والنتائج: أصلت الأطروحة لتحول التوثيق إلى 'واجب شرعي تابع' لقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به

---

2 المطلق، عبد الملك بن يوسف، الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مركز الرشد للنشر، الرياض، 1427هـ، رقم الإيداع: 1427/5412، قاعدة دار المنظومة.

3 - الرافعي، سالم بن عبد الغني، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1423هـ - 2002م.

فهو واجب)، مبينة أن غياب التوثيق يجرد العقد من الحجية القضائية المعاصرة، ويؤدي إلى حرمان الزوجة من حقوقها المالية وتعطيل استخراج وثائق الهوية والجنسية للأبناء في بلاد المهجر. [4]

4. د. محمد بن محمد سيلا (جامعة أم القرى - مكة المكرمة 2014م)

• عنوان الأطروحة: «أثر مقاصد الشريعة في حل مشكلات المسلمين في الغرب (فرنسا نموذجًا): دراسة تأصيلية تطبيقية».

• الدرجة والجامعة: أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية، جامعة أم القرى، 1435هـ / 2014م.

• مشكلة البحث والنتائج: ناقشت الأطروحة المادة (433-21) من قانون العقوبات الفرنسي التي تعاقب بالحبس والغرامة كل من يعقد زواجًا دينيًا قبل المدني، وأثبتت مقاصديًا أن إلزام المسلمين بالتوثيق المدني ينسجم مع حفظ النسل والمال، وأن التشبث بالزواج العرفي في الغرب تفريط وإضرار منهي عنه شرعًا. [5]

5. د. محمد مسلم القرالة (جامعة مؤتة - الأردن 2019م)

• عنوان الأطروحة: «دعوى إثبات الزواج في المحاكم الشرعية الأردنية».

• الدرجة والجامعة: أطروحة دكتوراه، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة مؤتة، 2019م (رقم القيد بدار المنظومة: 1056485).

• مشكلة البحث والنتائج: بحثت الأطروحة في المعالجة القضائية لعقود الزواج غير الموثقة المبرمة خارج الأردن أو في بلاد الاغتراب، وبينت سقوط سماع الدعوى عند الإنكار في ظل غياب الوثيقة الرسمية ما لم تتوفر بينات قاطعة، وفصلت إجراءات تثبيت عقود المغتربين لحماية نسب الأطفال. [6]

6. د. خالد عبد القادر (كلية الإمام الأوزاعي - بيروت 1998/2003م)

• عنوان الأطروحة والكتاب: «فقه الأقليات المسلمة».

• الدرجة والناشر: أطروحة دكتوراه، دار الإيمان للنشر، طرابلس/بيروت، 1998م / طبعة ثانية موسعة 2003م.

• مشكلة البحث والنتائج: بينت الأطروحة أن عدم اعتراف القانون الغربي بالزواج العرفي يضع المرأة في مأزق

---

4 تغيان، أحمد أمين، توثيق الزواج والطلاق والرجعة وما يترتب عليه من آثار في الفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه، جامعة MEDIU الرقمي المدينة العالمية، ماليزيا، 2021م، مستودع.

5 سيلا، محمد بن محمد، أثر مقاصد الشريعة في حل مشكلات المسلمين في الغرب (فرنسا نموذجًا)، أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1435هـ.

6 القرالة، محمد مسلم، دعوى إثبات الزواج في المحاكم الشرعية الأردنية، أطروحة دكتوراه، جامعة مؤتة، الأردن، 2019م.

'الزوجة المعلقة'، ورجحت قيام المراكز الإسلامية بدور السلطان القضائي لتوثيق الأنكحة وإنهائها لحماية المرأة المسلمة.[7]

الفصل الثاني: رسائل الماجستير المتخصصة

1. عبد القادر بوقزولة (إشراف د. أحمد جابا الله - المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية IESH بباريس، 2008م):
«توثيق الزواج بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنة حول واقع الجالية المسلمة في فرنسا».
أثبتت الرسالة أن اقتصار المسلمين في فرنسا على الزواج العرفي يُلحق بالمرأة أضراراً فادحة؛ فالقانون الفرنسي يصنف العلاقة كـ Concubinage، مما يحرمها تماماً من المعاش التقاعدي والتعويضات والميراث، وأوجبت اشتراط الوثيقة المدنية قبل العقد الشرعي.

2. إدريس بوحلو (جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس، 2011م):
«الاعتراف بزواج المغاربة المقيمين بالخارج أمام المحاكم المغربية».
عالجت الرسالة تصادم زواج الفاتحة بالمهجر مع قواعد القانون الدولي الخاص ومدونة الأسرة المغربية، ومخاطر استغلال دعاوى ثبوت الزوجية للتحايل على منع التعدد الأوروبي.

3. كوثر محمد عامر (جامعة النجاح الوطنية - فلسطين، 2022م):
«المسؤولية المترتبة على عدم توثيق عقد الزواج في الدوائر الرسمية».
تقصت المسؤوليات الجنائية والمدنية والشرعية لعدم التوثيق، وتجريد العقد من القوة التنفيذية.

4. كريمة محروق (جامعة الجزائر 1 - بن يوسف بن خدة، 2010م):
«عقد الزواج غير الموثق: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري».
تناولت مسألة التثبيت القضائي لعقود زواج المغتربين والتعارض مع رخصة زواج الأجنبي.

5. معتصم نصر الدين (جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، 2016م):
«عقود الزواج المستحدثة: دراسة مقارنة» (قاعدة دار المنظومة: 774821).

الفصل الثالث: أبحاث المجلات المحكمة والمؤتمرات التخصصية

1. د. أحمد جابا الله (مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ECFR - دبلن، القرار 3/27، 2014/2018م):
«المسلمون في أوروبا بين الزواج الشرعي العرفي والتوثيق المدني»؛ نص القرار على وجوب توثيق عقود الزواج رسمياً وتحريم الاكتفاء بالعرفي في السياق الأوروبي.

---

7 عبد القادر، خالد، فقه الأقليات المسلمة، دار الإيمان، بيروت، 1998م.

2. أ.د. صلاح الصاوي (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا AMJA - المؤتمر السنوي الثاني، 2004م):
«أحكام عقد الزواج وتوثيقه للأقليات المسلمة في المجتمع الأمريكي»؛ قرر أن التوثيق ضرورة تنظيمية وسياسة شرعية واجبة لمنع التجاحد وضياع الحقوق.

3. د. علي عبد القادر عثمان رمضان (مجلة المسلم المعاصر - العدد 123، 2007م):
«ثغرات القانون ودورها في انتشار الزواج العرفي: دراسة فقهية مقارنة».

4. د. منال العشي ود. نسمة النجار (مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية بغزة - مجلد 33، عدد 1، 2025م):
«أثر إثبات أو فسخ عقد الزواج غير الموثق في المؤسسات الرسمية: دراسة فقهية».

5. د. العيد عامر (مجلة القانون والعلوم السياسية - جامعة الوادي بالجزائر، بوابة ASJP، 2018م):
«رفض تثبيت عقد الزواج العرفي لانعدام رخصة زواج الأجنبي، وحق الطفل في النسب».

6. د. موسى أحمد ود. قتال جمال (مجلة الاجتهاد - المركز الجامعي تامنغست، بوابة ASJP، 2024م):
«إشكالات الزواج العرفي للمفقود في التشريع الجزائري» (دراسة حالة المهاجرين في أوروبا).

الباب الثالث: المسح الأكاديمي الدولي الشامل للدراسات باللغات الأجنبية (إنجليزية، إسبانية، فرنسية)

الفصل الأول: نطاق المملكة المتحدة وأوروبا القارية

1. د. راجنارا أختار، بروفيسور ريبيكا بروبرت، بروفيسور أنيليز مورس (2018)

• العنوان الأصلي: Informal Muslim Marriages: Regulations and Contestations.

• الترجمة: الزيجات الإسلامية غير الرسمية: التنظيمات والسجالات القانونية.

• الوعاء والجامعات: Oxford Journal of Law and Religion, Oxford University Press, Vol. 7, No. 3, 2018, pp. 367-375.

• المعرف الرقمي المباشر: DOI: 10.1093/ojlr/rwy036 (https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy036).

• خلاصة الأطروحة: تفكك الدراسة ظاهرة 'الزواج الأعرج' (Limping Marriage)؛ حيث تُعد المرأة متزوجة دينيًا واجتماعيًا لكنها في نظر الدولة مجرد مساكنة (Cohabitant)، مما يسقط حقها تمامًا في النفقة الزوجية والحلول المالية بموجب قانون 1973، ويحرمها من الإرث التلقائي عند الوفاة.[8]

2. د. فيشال فورا (جامعة لندن **SOAS** / معهد ماكس بلانك - 2020)

• العنوان الأصلي: The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law of England and Wales on Religious Marriage and Non-Marriage.

• الترجمة: معضلة الزواج الإسلامي المستمرة: قانون إنجلترا وويلز بشأن الزواج الديني و'اللا-زواج'.

• الوعاء: Journal of Muslim Minority Affairs, Taylor & Francis, Vol. 40, No. 1, 2020, pp. 148-162.

• المعرف الرقمي: DOI: 10.1080/13602004.2020.1744839 (https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1744839).

• خلاصة الأطروحة: تحليل نقدي لحكم محكمة الاستئناف في قضية Akhter v Khan [2020] EWCA Civ 122 الذي صنف النكاح غير المسجل كـ 'حفل غير مؤهل' (Non-qualifying ceremony) أي 'عدم قانوني' (Non-marriage)، مما حرم المرأة من ولاية محاكم الأسرة وإخضاعها لقواعد قانون الملكية الصارمة (TOLATA 1996).[9]

---

8 Akhtar, R. C., Probert, R., & Moors, A. (2018). Informal Muslim Marriages: Regulations and Contestations. Oxford Journal of Law and Religion, 7(3), 367-375.

9 Vora, V. (2020). The Continuing Muslim Marriage Conundrum. Journal of Muslim Minority Affairs, 40(1), 148-162.

3. د. زينب بتول نقوي (جامعة مانشستر متروبوليتان - دار نشر كامبريدج 2023)

• العنوان الأصلي: The racialising effects of non-marriage in English Law: A critical postcolonial analysis.

• الوعاء: International Journal of Law in Context, Cambridge University Press, Vol. 19, No. 4, 2023, pp. 578-596.

• المعرف الرقمي: DOI: 10.1017/S1744552323000265 (https://doi.org/10.1017/S1744552323000265).

• خلاصة الأطروحة: تثبت الباحثة بأدوات النظرية النقدية للعرق أن مفهوم 'اللا-زواج' يمثل إقصاءً تمييزيًا ضد نساء الأقليات اللاتي يُتركن بلا نفقة ولا مأوى.[10]

4. بروفيسور أنيليز مورس ود. مارتين دي كونينغ (جامعة أمستردام - دار بريل 2018)

• العنوان الأصلي: Secular Rule and Islamic Ethics: Engaging with Muslim-Only Marriages in the Netherlands.

• الوعاء: Sociology of Islam, Brill, Vol. 6, No. 3, 2018, pp. 274-296. DOI: 10.1163/22131418-00603002.

• خلاصة الأطروحة: تحليل المادة 1:68 من القانون المدني الهولندي التي تجرم زواج الأئمة قبل التوثيق المدني، وظاهرة لجوء الشباب للنكاح الديني كأداة تعارف دون تسجيل.[11]

5. د. فيديريكا سونا (معهد ماكس بلانك - إيطاليا 2018)

• العنوان الأصلي: 'Mosque Marriages' and Nuptial Forms among Muslims in Italy.

• الوعاء: Oxford Journal of Law and Religion, Vol. 7, No. 3, 2018, pp. 519-542. DOI: 10.1093/ojlr/rwy038.

• خلاصة الأطروحة: تجريد زواج المساجد في إيطاليا من أي فاعلية مدنية لغياب اتفاقية التفاهم (Intesa)، وحرمان الأرملة المطلق من الميراث ومعاش الوفاة.[12]

---

10 Naqvi, Z. B. (2023). The racialising effects of non-marriage in English Law. International Journal of Law in Context, 19(4), 578-596.

11 Moors, A., de Koning, M., & Vroon-Najem, V. (2018). Secular Rule and Islamic Ethics. Sociology of Islam, 6(3), 274-296.

12 Sona, F. (2018). 'Mosque Marriages' and Nuptial Forms among Muslims in Italy. Oxford Journal of Law and Religion, 7(3), 519-542.

6. د. كورين فورتييه (المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي **CNRS** - باريس 2018)

• العنوان الأصلي: Charīʿa, usages matrimoniaux des musulmans et droit français (Cairn / OpenEdition).

• خلاصة الأطروحة: تحليل المادة 433-21 من قانون العقوبات الفرنسي التي تعاقب الإمام بالحبس 6 أشهر وغرامة 7500 يورو، واعتبار زواج الفاتحة Concubinage simple فاقداً لأي حماية مالية.[13]

الفصل الثاني: نطاق أمريكا الشمالية ودول الكومنولث

1. بروفيسور باسكال فورنييه (جامعة أوتاوا / هارفارد - 2010)

• العنوان الأصلي والكتاب: Muslim Marriage in Western Courts: Lost in Transplantation / Flirting with God in Western Courts.

• الوعاء: International Journal of Law, Policy and the Family (Oxford) & Routledge, 2010. DOI: 10.1093/lawfam/ebp011.

• خلاصة الأطروحة: مسح مقارن في كندا وأمريكا وفرنسا وألمانيا حول تكييف المهر، وتبيان كيف يؤدي عدم التسجيل إلى إسقاط حقوق النساء في الأصول المشتركة.[14]

2. بروفيسور جولي ماكفرلين (جامعة وندسور - دار نشر أكسفورد 2012)

• العنوان والكتاب: Islamic Divorce in North America: A Shari’a Path in a Secular Society, Oxford University Press, 2012.

• المعرف الرقمي: DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199753918.001.0001.

• خلاصة الأطروحة: دراسة ميدانية لظاهرة 'الزوجات المعلقات' اللاتي يفتقرن للطلاق المدني ويخضعن للابتزاز المالي لإسقاط مهورهن وحضانة أولادهن.[15]

3. بروفيسور وحيدة أمين ود. فاطمة عيسوب (جامعة كيب تاون - جنوب أفريقيا 2010/2022)

• دراسات بروفيسور وحيدة أمين: Reflections on the recognition of African customary marriages: Seeking insights for Muslim marriages (Acta Juridica, 2013, DOI: 10.10520/EJC148452).

• أطروحة دكتوراه د. فاطمة عيسوب (UCT - 2022): The Intersection between Islamic Law of

---

13 Fortier, C. (2018). Charīʿa, usages matrimoniaux des musulmans et droit français. Droit et Cultures, 76, 125-148.

14 Fournier, P. (2010). Muslim Marriage in Western Courts: Lost in Transplantation. Ashgate/Routledge.

15 Macfarlane, J. (2012). Islamic Divorce in North America. Oxford University Press.

.Inheritance and South African Law of Succession

• خلاصة الأطروحة: التحول القضائي الدستوري التاريخي في جنوب أفريقيا (قضية Women's Legal Centre Trust 2022) الذي قضى بعدم دستورية استبعاد الزيجات الإسلامية وفرض حماية الأرامل في التركات.[16]

4. بروفيسور آن بلاك وبروفيسور كيري صادق (جامعة كوينزلاند - أستراليا 2011)

• العنوان: Good and Bad Sharia: Australia's Mixed Response to Islamic Law, UNSW Law Journal, 2011.

• خلاصة الأطروحة: النموذج الأسترالي الاستثنائي بموجب تعديلات قانون الأسرة 2008، حيث عومل النكاح الديني غير المسجل كـ 'علاقة فعلية' (De Facto) تمنح كامل حقوق الملكية والنفقة الزوجية.[17]

الفصل الثالث: نطاق أمريكا اللاتينية وإسبانيا

1. د. راكيل إيريغوين فاخاردو (الجامعة البابوية الكاثوليكية في بيرو - **Dialnet: 3672921**)

• العنوان: Pluralismo jurídico y matrimonio consuetudinario (CLACSO / IIDS).

• خلاصة الأطروحة: التطور من تجريد الزواج العرفي للأقليات والسكان الأصليين (Matrimonio consuetudinario) إلى الاعتراف الدستوري وحماية الأرامل من التجريد المالي استناداً لاتفاقية العمل الدولية 169.[18]

2. د. ماريا خيسوس غوتيريز ديل مورال (جامعة خاين - إسبانيا 2022 - **Dialnet: 8718712**)

• العنوان: Reflexiones sobre el reconocimiento civil de la Sharía en España: Especial referencia al matrimonio islámico (Iustel, 2022).

• خلاصة الأطروحة: تحليل قانون التعاون 26/1992 وقرار المحكمة الدستورية STC 194/2014 برفض معاش الأرملة للمتزوجة إسلامياً دون قيد في السجل المدني الإسباني.[19]

---

16 Amien, W. (2013). Reflections on the recognition of African customary marriages. Acta Juridica, 2013(1), 357-384.

17 Black, A., & Sadiq, K. (2011). Good and Bad Sharia: Australia's Mixed Response to Islamic Law. UNSW Law Journal, 34(1), 381-412.

18 Yrigoyen Fajardo, R. (2011). Pluralismo jurídico y jurisdicción indígena. Dialnet ID: 3672921.

19 Gutiérrez del Moral, M. J. (2022). Reconocimiento civil del matrimonio islámico en España. Revista General de Derecho Canónico, 59.